

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia: busca el bloque (financiación, fondos, entregas a cuenta, capacidad tributaria/cesión, puntos de conexión, normativa/competencias, gestión tributaria y coordinación). Luego repasa las reglas de cada sección y, al finalizar, confirma en la norma la literalidad de fórmulas y condiciones (p.ej., términos normativos y cálculos del ITE/FS/entregas).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y necesidades de financiación del sistema	a1-a3	Regula el sistema desde 1/1/2009 e identifica cómo se calculan necesidades globales: recursos definitivos (año 2007 en términos normativos) e importes ligados a la garantía sanitaria y criterios normativos.
Incremento 2009 y recursos adicionales 2010	5-a6	Establece statu quo 2009 más recursos adicionales. Define el reparto de 4.900 millones (estado de bienestar), fondo por dispersión y la incorporación de 1.200 millones para 2010.
Fondo de Garantía y Fondo de Suficiencia Global	a9-a11-a10	Define el Fondo de Garantía (composición y variables de población/ponderación) y la transferencia por saldo. Determina el Fondo de Suficiencia Global como diferencia necesidades-c capacidad más garantía.
Capacidad tributaria y reglas de IVA/IIEE/IRPF cedidos en año base	7-10-a8-a9	Formula capacidad tributaria en 2007: recaudación con criterios normativos, IRPF (participación 50% en rendimiento), IVA líquido con reglas de definición y otros porcentajes (p.ej., cerveza 58%).
Financiación anual: entregas a cuenta y liquidaciones	a11-a20-a19	Configura financiación anual por entregas a cuenta de recursos (tarifa autonómica IRPF, IVA, IIEE, Fondo de Garantía y Fondo de Suficiencia). Incluye fórmulas (p.ej., AC TIR/FS) y reglas de liquidación definitiva.
Fondos de convergencia: Competitividad y Cooperación	22-a25-a24	Crea Fondo de Competitividad (70% en 2009 del epígrafe I) y Fondo de Cooperación (subfondos, criterios PIB/densidad/crecimiento). Establece beneficiarios y límites materiales.
Cesión de tributos: alcance, rendimiento cedido y normativa aplicable	a25-a28-27-26	Cede rendimientos de tributos (IRPF, IVA, IIEE, juego, etc.). Define rendimiento cedido (lógica de recaudación líquida/parte de deuda). Regula normativa aplicable y límites a efectos indirectos.
Puntos de conexión y gestión territorial (p.ej., ISD, ITPAJD, juego)	32-33-a34-a36-a40-a44	Determina en qué territorio se produce el rendimiento cedido (residencia habitual, localización de bienes, consumo o autorización). Concretan reglas para ISD, ITPAJD, juego y varios IIEE.
Competencias normativas/gestión/revisión e inspección coordinada	a45-a66	Atribuye Estado: potestad normativa/sancionadora y revisión (como regla general). Regula competencias autonómicas en IRPF/ISD/ITPAJD/juego/medios de transporte/hidrocarburos (bandas y límites). Incluye gestión, recaudación, revisión, coordinación (Consejo Superior y Consejos Territoriales).

3. Estructura del sistema: necesidades, capacidad, garantía y suficiencia (arts. a1-a3-a8-a10-a9)

Cómo se forman las necesidades y el reparto de garantía

- Necesidades globales: se suman necesidades 2007 y recursos adicionales integrados en el sistema (según art. 5 y 6).
- Capacidad tributaria año base: conjunto de recursos tributarios 2007 con criterios normativos (incluye rendimientos/garantías y recaudaciones).

Fondo de Garantía y Fondo de Suficiencia Global

- Fondo de Garantía: se integra con el 75% de recursos tributarios normativos 2007 + aportación provisional del Estado por recursos adicionales y por el importe indicado del art. 3.
- Fondo de Suficiencia Global: diferencia entre necesidades globales y capacidad tributaria, más transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía.

4. Recursos adicionales (2009 y 2010) y mecanismos de convergencia (arts. 5-a6-a23-a24)

Incremento 2009 y reparto

- Objetivo: que recursos definitivos 2009 aumenten respecto al statu quo 2009 del sistema de 21/2001, con criterios de distribución del art. 5.
- 4.900 millones: 75% según peso relativo de variación de población ajustada (1999-2009) y 25% según población ajustada 2009 y variables de dependencia (ponderaciones 50/40/10).

Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación

- Competitividad: se dota anualmente; en 2009 equivale al 70% de recursos adicionales del epígrafe I letra A del art. 5, repartidos si financiación per cápita ajustada < media y/o < capacidad fiscal.
- Cooperación: beneficiarios por PIB per cápita < 90% medio, densidad < 50% media y/o crecimiento poblacional bajo con densidad por km²; se distribuye en dos subfondos con límites materiales.

5. Capacidad tributaria: reglas normativas en año base (IVA y cerveza como ejemplo) (arts. a8-a13-a36)

Definiciones de recaudación líquida

- IVA líquido: ingresos líquidos de la Hacienda Estatal con criterio de caja; se deducen devoluciones y transferencias/ajustes con País Vasco y Navarra (según definición dada).
- Cerveza: cesión del 58% del rendimiento líquido, con la misma lógica de recaudación líquida definida en el precepto.

Determinación del valor cedido en 2007

- IVA 2007: $IVA_i(2007) = IVAE(2007) * 50\% * ICV_i(2007)$, con ICV certificado por INE.
- Cerveza 2007: $IEC_i(2007) = IEC E(2007) * 58\% * ICC_i(2007)$.

6. Financiación anual: entregas a cuenta y liquidaciones definitivas (arts. a11-a20-a19)

Regla general de entregas y liquidación

- Financiación anual: valor definitivo de los recursos del sistema aplicables a cada año.
- Entregas a cuenta: se perciben cada año y, cuando existan valores definitivos, se practica liquidación por diferencia.

Fórmulas esenciales (IRPF, IVA, Fondo de Garantía y Fondo de Suficiencia)

- IRPF (entrega a cuenta): $AC TIR_i(x) = RPC PGE(x) * I_a TIR_i(x/ua) * 0,98$; liquidación por diferencia con tarifa autonómica definitiva.
- Fondo de Suficiencia (entrega a cuenta): $FS_i(x) = FS_i(2007) * [ITE(x)/ITE(2007)] * 0,98$, con liquidación por diferencia respecto a entregas calculadas con ITE provisional.

7. Cesión de tributos: alcance, rendimiento cedido y normativa aplicable (arts. a25-a28-27-a26)

Alcance de la cesión y extinción/modificación

- Se cede a las CCAA, según casos, el rendimiento total o parcial en el territorio de los tributos enumerados (incluye IRPF, IVA, IIEE, juego, residuos).
- Supresión o modificación estatal de tributos cedidos implica extinción o modificación de la cesión.

Rendimiento cedido y normativa

- Rendimiento cedido: recaudación líquida por deuda cedida (en unos tributos) o porcentaje de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal (en IVA/IIIEE).
- Normativa: tributos cedidos se rigen por tratados/Ley 58/2003/ley propia y reglamentos estatales, y normas autonómicas en los términos del Título; terminología autonómica ajustada a la Ley 58/2003.

8. Puntos de conexión y gestión tributaria autonómica/estatal (coordinación) (arts. 28-33-a34-a45-a66)

Puntos de conexión: producirse en territorio

- Residencia: persona física es residente en CA por mayor número de días (IRPF), y por criterios de permanencia/centro de intereses o última residencia cuando no es posible determinar.
- ISD/ITPAJD/juego/IIIEE: se produce donde radique causante o donatario según caso, donde radiquen bienes o por consumo/autorización/ubicación indicada.

Competencias y coordinación institucional

- Consejo Superior: órgano colegiado para coordinar la gestión de tributos cedidos; incluye representación estatal y autonómica, con funciones de planificación y criterios uniformes.
- Consejos Territoriales: coordinan en su ámbito; funciones de coordinar, analizar resultados, proponer mejora y colaboración; funcionamiento con reuniones periódicas (al menos trimestral).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Entregas y liquidación del Fondo de Suficiencia Global	Cada año (entrega a cuenta) y liquidación definitiva por diferencia	ARTÍCULO: 20
Efectos por gradualidad de recursos adicionales incorporados	Primera vez en 2012, con liquidación definitiva de recursos del sistema correspondientes a 2010	a6
Plazo de autoliquidaciones complementarias por cambio de residencia no producido	Finaliza el mismo día que concluya el plazo de presentación de las declaraciones de IRPF del año en que concurran las circunstancias	a28

10. Diferencias y puntos de confusión

Valor normativo en recursos sujetos a liquidación: rendimiento sin tener en cuenta competencias normativas autonómicas vs. valores normativos de IVA/otros con índices (p.ej., ICV/ICC) definidos en el precepto: En recursos sujetos a liquidación, el valor normativo se determina por rendimiento sin efecto de la competencia normativa autonómica (art. a3.3). En IVA/croducción en año base, el valor cedido incorpora índices (art. a8).

11. Cierre de repaso

Para repasar, vuelve al bloque de “Financiación anual” y revisa fórmulas de entregas a cuenta y reglas de liquidación. Después, confirma en “Cesión de tributos” y “Puntos de conexión” cómo se determina el territorio y el rendimiento cedido. Por último, usa “Competencias y coordinación” para situar Consejo Superior/territorial y la lógica de gestión.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.